

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3013/2536

ธนาคาร สยาม จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ทิม เบอร์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850
ป.วิ.พ. มาตรา 271

สัญญาประนีประนอมยอมความระบุว่า จำเลยทั้งสามกับโจทก์ตกลงกันให้โจทก์
ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำนองออกขายทอดตลาดก่อน ถ้าไม่พอจึงให้ยึด
ทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ เมื่อตามคำร้องของโจทก์ไม่มี
น้ำหนักเพียงพอที่จะฟังได้ว่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 ที่จำนองจะขาย
ทอดตลาดได้ราคาไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ให้โจทก์ จึงไม่มีเหตุที่จะให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดไม้ซุง ของจำเลยที่ 1 เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ให้โจทก์ตามคำร้อง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์กับจำเลยทั้งสามทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
และศาลชั้นต้นได้พิพากษาตามยอมมีข้อความว่าหากจำเลยทั้งสามผิดนัดชำระหนี้
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ยอมให้โจทก์ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ
จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นทรัพย์สินจำนองตามฟ้องขายทอดตลาดใช้หนี้ให้แก่โจทก์ ถ้าไม่พอให้
ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ ปรากฏว่า จำเลยทั้งสาม

ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดโจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นทรัพย์สินจำนองเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ให้โจทก์ โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 44,240,000 บาท

โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญา ประนีประนอมยอมความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จำเลยที่ 1 ได้นำไม้ซุงจำนวน 4,718 ท่อนมาจำนำไว้แก่โจทก์เพิ่มเติมเพื่อเป็นประกันมูลหนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้และหนี้ ของลูกหนี้รายอื่นของโจทก์อีก 9 ราย จากนั้นจำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ โจทก์ประสงค์ ที่จะขอยึดทรัพย์สินของจำเลยเพิ่มเติม โจทก์ได้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ ยึดไม้ซุงจำนวน 4,718 ท่อนดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งว่า ตามหมาย บังคับคดีให้ยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองก่อน ถ้าไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นชำระ หนี้ กรณีนี้ทรัพย์สินจำนองยึดแล้วแต่ยังไม่ขาย โจทก์จึงขอให้ยึดทรัพย์สินอื่นเพิ่มไม่ได้ ให้ยกคำร้อง โจทก์เห็นว่าจำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษารวมเงินต้นและ ดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องถึงขณะที่โจทก์ยื่นคำร้องเป็นจำนวน 111,498,604.61 บาท แต่โจทก์มีทรัพย์สินจำนองซึ่งถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายได้ตามราคาที่ประเมินขณะ ยึดเป็นเงิน 44,440,000 บาท (ที่ถูก 44,240,000 บาท) เห็นได้ว่าไม่พอชำระหนี้ให้ โจทก์ ขอให้คำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดไม้ซุงที่จำนำไว้แก่โจทก์ และดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องของโจทก์แล้ว มีคำสั่งว่า ให้โจทก์ดำเนินการขาย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินจำนองตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 5 ก่อน ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้จึงให้ยึดไม้ซุงออกขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำ พิพากษาต่อไป ความเห็นของเจ้าพนักงานบังคับคดีชอบแล้ว ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยึดไม้ซุงจำนวน 4,718 ท่อนของจำเลยที่ 1 ไว้
ดำเนินการบังคับคดีต่อไป

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ตามคำร้องของโจทก์ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะให้
ฟังได้ว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำนองจะขายทอดตลาดได้ราคาไม่เพียงพอที่จะ
ชำระหนี้ให้โจทก์ ประกอบกับตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 5 จำเลยทั้ง
สามกับโจทก์ตกลงกันให้โจทก์ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำนองออกขายทอดตลาด
ก่อนถ้าไม่พอจึงให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ จึงเห็น
ว่าคดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไม้ซุงจำนวน 4,718 ท่อน
ของจำเลยที่ 1 เพิ่มขายทอดตลาดชำระหนี้ให้โจทก์ดังคำร้องของโจทก์

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของโจทก์

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนาจ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ